

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר
עודד פורר

5925/25/פ

הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי (תיקון – קרן לשמירה על ביטחון תזונתי),
התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א–2011¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא:

"משקאות ממותקים" – משקאות ממותקים עם סוכר, סירופ תירס, או ממתקים אחרים, לרבות משקאות מוגזים, משקאות ספורט ומשקאות אנרגיה;".

2. אחרי סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא:
ו-181

"מיסוי משקאות 18א. (א) על כל משקה ממותק שנמכר ישולם מס ממותקים בשיעור שיקבע לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) שר האוצר, בהתייעצות עם השר ועם שר הבריאות, יקבע בתקנות את שיעור המס שיוטל על משקאות ממותקים בהתחשב, בין השאר, בתכולת הסוכרים בכל משקה, כך שעל משקאות המכילים כמות גבוהה יותר של סוכרים יוטל שיעור מס גבוה יותר.

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 996.

(ג) ההכנסות ממס שיתקבלו לפי סעיף זה יועברו לקרן שהוקמה לפי סעיף 18ב וינהלו בחשבון נפרד.

(ד) הכספים שהתקבלו לפי סעיף זה ינהלו בחשבון נפרד, וישמשו להוראות הקרן הקבועות בסעיף 3(ב), הכול כפי שיקבע השר, בהמלצת הקרן.

קרן לשמירה על ביטחון תזונתי 18ב. (א) מוקמת בזה במסגרת המועצה קרן לשמירה על ביטחון תזונתי שמטרתה הפחתת צריכת משקאות ממותקים כחלק מהמאבק בהשמנת יתר בישראל ועידוד תזונה בריאה, ומאבק בתופעה של אי-ביטחון תזונתי בישראל באמצעות הגדלת הכנסות המיועדות למיגור התופעה של אי-ביטחון תזונתי בקרב אוכלוסיות מוחלשות במדינת ישראל וליוזמות ותוכניות נוספות בתחום.

(ב) השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלת הקרן.

(ג) כספי הקרן ייועדו למטרות המנויות בסעיף קטן (א) בלבד ויוצאו לפי הוראות השר.

(ד) השר ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן הכנסותיה והוצאותיה.

תקנות ראשונות 3. שיעור המס לפי סעיף 18א לחוק העיקרי ותקנות ראשונות לפי סעיף 18ב לחוק האמור, כנוסחם בחוק זה, ייקבעו בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

דבר הסבר

השמנת יתר ותזונה לא בריאה הן בעיות ששכיחותן הולכת וגוברת בחלק ניכר ממדינות העולם, לרבות ישראל.

להשמנת יתר השלכות רבות על איכות החיים ועל בריאות האוכלוסייה. השמנת יתר היא אחד מגורמי הסיכון העיקריים לתמותה מוקדמת ולמחלות כרוניות, ביניהן: מחלות לב, יתר לחץ דם, סוכרת וסוגים שונים של סרטן.

שתיית משקאות ממותקים היא אחד הגורמים המרכזיים לעלייה בכמות הסובלים מעודף משקל

והשמנת יתר ולבעיות בריאותיות הקשורות בתזונה לא בריאה, והיא גם מהווה גורם עצמאי לבעיות בריאותיות שונות. כך, לפי דוח משנת 2012 של מרכז ראד למדיניות מזון והשמנת יתר באוניברסיטת ייל (להלן – דוח ראד), שתיית משקאות קלים ממותקים תורמת לתזונה לקויה, ומעלה את הסיכון להשמנת יתר, סוכרת ובעיות בריאותיות חמורות נוספות הכרוכות בהשמנת יתר, יותר מכל קטגוריה אחרת של מזון.

מיסוי מוצרים הוכח כאמצעי להפחתת צריכתם, שכן, מגמות הצריכה מושפעות מעליית מחירים. כך, מיסוי משקאות מתוקים הוא אחד האמצעים להפחתת צריכתם, תוך הפחתת עלויות והוצאות על בריאות, ולהנבת הכנסות נוספות שיוכלו לשמש לקידום תכניות בנושאים הקשורים לקידום בריאות הציבור.

הטלת מיסוי דיפרנציאלי על משקאות ממותקים, שבו שיעור המס עולה בהתאם לתכולת הסוכר במשקה, יושמה במדינות שונות לשם צמצום צריכת הסוכר ולשיפור בריאות הציבור. בצ'ילה (2014) המס עלה מ-13% ל-18% למשקאות המכילים יותר מ-6.25 גרם סוכר ל-100 מ"ל, דבר שהוביל לירידה של 21.6% בצריכתם. בבריטניה ובאירלנד (2018) הוטלו מדרגות מס שונות בהתאם לרמת הסוכר, דבר שגרם ליצרנים להפחית את תכולת הסוכר במוצרים. בדרום אפריקה (2018) הוטל מס על כל גרם סוכר מעל 4 גרם ל-100 מ"ל, דבר שהפחית את צריכת הסוכר היומית ממשקאות שהוטל עליהם מס ב-37.5%. בפורטוגל (2017) הונהג מס דיפרנציאלי שהוביל לירידה בצריכת משקאות ממותקים ולהשקעה בהבראת הציבור. מדיניות זו הוכחה ככלי יעיל להפחתת צריכת הסוכר ולעידוד יצרנים לשנות את הרכב המשקאות, ובכך תרמה לבריאות הציבור.

באמצעות מיסוי, ניתן לא רק להקטין רכישת משקאות ממותקים, אלא גם לייצר הכנסות ולייחד תקציב קבוע לצורך מיגור היעדר הביטחון התזונתי ולצורך קידום תזונה בריאה בקרב הציבור בכללותו ובקרב אוכלוסיות מוחלשות בפרט.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (3348/20/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (298/21/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בסיוון התשפ"ה (16.06.2025)